

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
조문별 제·개정이유서

2025. 7.

금 융 위 원 회

1. 한국거래소 또는 시장감시위원회가 가명처리를 한 개인정보가 포함된 자료를 처리할 수 있는 근거 마련(안 제387조의2제4항)

가. 제 · 개정 이유

- 한국거래소(시장감시위원회)는 불공정거래 이상거래를 탐지하는 시장감시 사무를 수행하고 있음. 현재는 각 계좌를 기반으로 시장감시 사무를 수행하고 있으나 감시대상이 과다하고 불공정거래 관련 동일인 연계성 파악이 곤란한 문제가 있었음. 이에 계좌식별 정보와 암호화된 주민등록번호를 결합하여 개인기반으로 이상거래를 탐지하는 감시시스템을 구축하기 위한 제반근거를 마련하기 위함.

나. 제 · 개정 내용

- 한국거래소 또는 시장감시위원회가 시장감시에 관한 사무를 수행함에 있어 가명처리를 한 개인정보가 포함된 자료를 처리할 수 있도록 법령상 근거를 마련.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 가명처리를 한 개인정보를 기반으로 하는 감시체계가 도입될 수 있게 되어 감시대상이 크게 감소하고, 동일인 연계성 파악이 용이해질 것으로 기대

마. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음